Accord de participation aux résultats de l'entreprise

(Articles L.3322-1 et suivants du Code du travail)

Entre :

[RAISON SOCIALE], SIRET **[SIRET]**, représentée par **[NOM]**, **[QUALITE]**

Et :

[ORGANISATIONS SYNDICALES / CSE / RATIFICATION 2/3]

Article 1 — Objet et champ d'application

Le présent accord met en place la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Il s'applique à tous les salariés ayant **[3 mois]** d'ancienneté.

Rappel : la participation est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus (article L.3322-2).

Article 2 — Formule de calcul

Formule légale (article L.3324-1) :

RSP = 1/2 x (B — 5 % C) x S/VA

Où :

- B = bénéfice net fiscal
- C = capitaux propres
- S = masse salariale brute
- VA = valeur ajoutée

Formule dérogatoire (le cas échéant) :

[DECRIRE LA FORMULE DEROGATOIRE — elle doit être au moins aussi favorable que la formule légale sur la durée de l'accord]

Article 3 — Répartition individuelle

☐ Proportionnelle au salaire ☐ Proportionnelle au temps de présence ☐ Combinaison : **[PRECISER LES PONDERATIONS]** ☐ Uniforme

Plafond individuel : 75 % du PASS.

Article 4 — Gestion et placement

Les sommes sont bloquées pendant **5 ans** (sauf cas de déblocage anticipé prévus à l'article R.3324-22).

Elles sont affectées à : ☐ Un compte courant bloqué portant intérêt au taux de **[TAUX]** % ☐ Un plan d'épargne entreprise (PEE) ☐ Un plan d'épargne retraite (PERECO) ☐ **[AUTRE SUPPORT]**

Article 5 — Information des salariés

Fiche individuelle remise dans les **[DELAI]** mois suivant la clôture de l'exercice, précisant le montant, la date de disponibilité et les cas de déblocage anticipé.

Article 6 — Durée et dépôt

Accord à durée **[DETERMINEE DE NOMBRE ANS / INDETERMINEE]**. Dépôt auprès de la DREETS.

Fait à **[LIEU]**, le **[DATE]**

Pour l'entreprise	Pour les salariés
(Signature)	*(Signature)*

Ce modèle est fourni à titre informatif. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. © En Clair — enclair.media